RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.623.674 GOIÁS

RELATOR	**: MIN. FLÁVIO DINO**
RECTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
RECDO.(A/S)	: JUNIO CELESTINO DE LIMA
ADV.(A/S)	: THIAGO RODRIGUES RIZZO
INTDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

DECISÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DUPLO HOMICÍDIO. MÍDIA COM DEFEITO TÉCNICO. INAUDIBILIDADE DA GRAVAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO CONSTATADO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

> "DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLO HOMICÍDIO. MÍDIA COM DEFEITO TÉCNICO. INAUDIBILIDADE DA GRAVAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO A

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9509-7DC7-B063-3CC3 e senha EDC4-FE82-4200-4558

PARTIR DA SESSÃO PLENÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO QUANTO AO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Senador Canedo–GO, que condenou o réu pela prática de dois homicídios (art. 121, caput, c/c art. 69, do Código Penal), impondolhe a pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 2. A defesa alegou nulidades no julgamento e, no mérito, sustentou a tese de legítima defesa e pleiteou a absolvição ou, alternativamente, a redução da pena imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a falha técnica na gravação da sessão do Tribunal do Júri, que tornou inaudíveis os depoimentos das testemunhas, comprometeu o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Constatada a nulidade processual em razão da mídia digital contendo a gravação da sessão plenária encontrar-se corrompida, impossibilitando a correta apreciação das provas e a reavaliação das teses defensivas pelo órgão colegiado. 5. A falha técnica configura nulidade absoluta, nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula 523 do STF, sendo possível sua declaração de ofício, diante do evidente prejuízo à defesa. 6. Jurisprudência do TJGO reconhece a necessidade de anulação do julgamento em situações análogas, nas quais a mídia das sessões do Júri encontra-se inaudível. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e, de ofício, declarada a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, a partir da Sessão Plenária, com a consequente determinação de realização de novo julgamento, restando prejudicada a análise do mérito recursal." (Apelação Criminal nº 0416362-03.2010.8.09.0174, Primeira Turma Julgadora de sua Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Rel. Des. Ricardo Prata, j. 16.05.25)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9509-7DC7-B063-3CC3 e senha EDC4-FE82-4200-4558

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (Id. 800656ec).

No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVIII, alíneas "c" e "d", da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que

> "*[...] a Corte local violou os limites (v.g., devolutividade), as especifidades (v.g., possibilidade de afastamento da tese de condenação manifestamente contrária à prova dos autos diante de elementos mínimos aptos a sustentar a tese acusatória) e os métodos (v.g., necessidade de análise de todos os elementos produzidos ao longo de toda a persecução penal, e não somente da mídia da Sessão Plenária) de análise pelo Tribunal de Justiça das teses suscitadas em recursos interpostos contra decisões do Conselho dos Sete, este sim destinatário da prova produzida na Sessão Plenária, e não o Tribunal de Justiça, diante da soberania dos veredictos, e, consequentemente, contrariou os dispositivos constitucionais que consagram a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida [...]*". (e-doc. 26)

É o relatório.

Decido.

O recurso não comporta seguimento.

O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

> "Em detida análise dos autos e conforme Ata de Julgamento do Tribunal do Juri, (mov. 119, arquivo 1), foram inquiridas as testemunhas, José de Moura, Olindina Rosa de Pina, Warley Silvio Souza Cândido, Matheus Vinícius Correia de Oliveira, Herick Oliveira Barcelos, Júlio Figueiredo de Oliveira e, por fim, o interrogatório, com a gravação em mídia audiovisual. Após, o representante ministerial requereu a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9509-7DC7-B063-3CC3 e senha EDC4-FE82-4200-4558

condenação, nos termos da pronúncia, a defesa, por sua vez, alega ter agido amparado pela excludente da legítima defesa, pretendendo absolvição da imputação.

Todavia, verifica-se a ocorrência de nulidade, prejudicial ao exame do mérito recursal, pois a mídia anexada aos autos (mov. 120) encontra-se inaudível durante quase a totalidade dos depoimentos.

Desta forma, embora as partes tenham apresentado regularmente suas razões recursais e contrarrazões, o julgamento foi convertido em diligência, com fito de sanar a referida nulidade, determinando a remessa dos autos à origem, para que fosse juntado novo arquivo ou certificado a impossibilidade de fazê-lo (mov. 193), em seguida, foi expedida Certidão (mov. 199), consignando expressamente a impossibilidade de melhorar a qualidade do áudio, apesar do uso de ferramentas de inteligência artificial.

Assim, a sessão do Tribunal do Júri à qual foi submetido o recorrente deve ser anulada, de ofício, por violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, haja vista que a mídia digital contendo a gravação das provas produzidas durante o julgamento encontra-se corrompida, inviabilizando a adequada apreciação das teses defensivas articuladas no recurso de apelação. Tal falha compromete o contraditório e a possibilidade de revisão plena da decisão pelo órgão colegiado, impondo a nulidade do julgamento realizado.

Na hipótese, a principal tese defensiva versa sobre o fato de que o réu teria agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, e que a condenação pelo colegiado leigo teria sido contrária ao acervo probatório produzido, nesse sentido, estando inaudível a mídia contendo os depoimentos prestados durante a Sessão de Julgamento, resta evidente o prejuízo sofrido pelo apelante pois, tal fato impossibilita que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9509-7DC7-B063-3CC3 e senha EDC4-FE82-4200-4558

> **as provas sejam reavaliadas em segunda instância, ocorrendo, assim, a violação às garantias fundamentais do Estado Democrático de Direito, notadamente ao contraditório e à ampla defesa.**" (Id 2fad21b3)(Grifei)

Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: "*para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário*". Nesse sentido:

> "DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. **DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF**. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (i) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (ii) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional e (iii) óbice da Súmula 279 desta CORTE. II. Questão em discussão 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9509-7DC7-B063-3CC3 e senha EDC4-FE82-4200-4558

com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. O Tribunal de origem afastou as nulidades suscitadas pela defesa, reconhecendo a regularidade da denúncia, a existência de justa causa, a fundamentação da decisão de recebimento da inicial acusatória, a inexistência de motivo para desaforamento, a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação pelo Tribunal do Júri e a adequação da dosimetria da pena, com redução da pena-base em observância ao princípio da proporcionalidade. 5. A análise das teses defensivas exige reexame do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à autoria, materialidade e dinâmica dos fatos, o que é vedado em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1610967 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-s/n 22-09-2026)(Grifei)

"Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. **Tribunal do júri. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF.** I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9509-7DC7-B063-3CC3 e senha EDC4-FE82-4200-4558

> dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1562446 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 26-09-2025)(Grifei)
>
> "Direito Penal e Processual Penal. Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do júri. **Tentativa de homicídio. Nulidade. Decisão contrária à prova dos autos. Súmula 279/STF.** I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1371630 AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 02-09-2025)(Grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, **nego seguimento** ao recurso.

Publique-se.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9509-7DC7-B063-3CC3 e senha EDC4-FE82-4200-4558

Brasília, 19 de outubro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9509-7DC7-B063-3CC3 e senha EDC4-FE82-4200-4558